

DIREITO CONSTITUCIONAL



DIRETO DO CONCURSO

1. (FCC/2021/DPE-SC/Defensor Público) É cláusula pétrea expressa no artigo 60, § 4º, da Constituição Federal de 1988 Alternativas
- a. a forma federativa de Estado.
 - b. a defesa da paz.
 - c. o sistema republicano de governo.
 - d. a dignidade da pessoa humana.
 - e. a independência nacional.



COMENTÁRIO

Art. 60.

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:

I – a forma federativa de Estado;

II – o voto direto, secreto, universal e periódico;

III – a separação dos Poderes;

IV – os direitos e garantias individuais.

b. Princípio de relações externas (art. 4º)

c. República não é sistema de governo, e sim forma de governo. O sistema brasileiro é o presidencialismo.

d. Fundamento da república (art. 1º)

e. Princípio de relações externas (art. 4º)

Recomenda-se a leitura dos artigos mencionados. Cabe dizer que todo o conteúdo dos primeiros quatro artigos são princípios fundamentais.

Cabe dizer que todo o conteúdo dos primeiros quatro artigos são princípios fundamentais.

Princípios das relações internacionais (art. 4º)

Objetivos: Metas para o futuro – Normas programáticas.

Fundamentos: So Ci Di Va Plu

Forma de estado = Federação

I – Pacto indissolúvel dos Estados, DF e Municípios. Obs.: **No pacto não entra a União.**



5m

ANOTAÇÕES



10m

II – Entes federativos com autonomia.

Forma de governo: República

I – Eletividade

II – Temporariedade

III – Responsabilidade.

Regime de governo: democracia semidireta (Direta – Povo; Indireta -representantes)

Separação de poderes: Executivo, legislativo e judiciário



15m

2. (FCC/TCE-CE/Auditor do Tribunal de Contas) É correto afirmar:
- a. Parlamentarismo é a forma de governo em que há profunda independência entre os Poderes Legislativo e Executivo, que são exercidos por pessoas diferentes, podendo o Primeiro-Ministro indicado pelo Chefe do Executivo, ser destituído por decisão da maioria do Legislativo, através da aprovação de moção de desconfiança.
 - b. Sistema diretorial de governo, é aquele no qual existe total subordinação do Poder Legislativo ao Executivo, que concentra, em sua totalidade, o poder político estatal, sendo que o colegiado de governantes é indicado pelo Chefe do Executivo, para exercício do mandato com prazo indeterminado.
 - c. Democracia semidireta é aquela que se caracteriza pela eleição de representantes do povo, por meio do voto, dotada de mecanismos de participação popular direta, como o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular.
 - d. Confederação é a união permanente de dois ou mais Estados-membros, os quais, conservando sua autonomia político-administrativa, abrem mão de sua soberania, em favor do Estado Federal.
 - e. Estado simples é aquele formado por mais de um Estado com alguns ou vários poderes públicos internos funcionando ao mesmo tempo.



COMENTÁRIO

- a. Parlamentarismo ou presidencialismo são **sistemas de governo**.
- b. Nesse sistema, não há indicação do Chefe do Executivo.
- d. Esse conceito é Federação, não Confederação. Neste, os Entes preservam as suas soberanias.

ANOTAÇÕES



20m

e. Estado simples é aquele que possui um único Poder Executivo, único Legislativo e único Judiciário.

Elementos orgânicos

Forma de Estado – Federação / Confederação

Forma de Governo – República / Monarquia

Sistema de governo – Presidencialismo / Parlamentarismo

Regime de Governo – Democracia (semidireta a nossa) / Ditadura

3. (FCC/2021/MANAUSPREV/Analista Previdenciário - Tecnologia da Informação) Ao disciplinar os direitos políticos, a Constituição Federal estabelece que
- a. o analfabetismo é causa de inelegibilidade, mas não impede o alistamento eleitoral.
 - b. é vedada a tramitação em segredo de justiça da ação de impugnação de mandato.
 - c. o mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de trinta dias contados da diplomação.
 - d. a cassação de direitos políticos ocorrerá, dentre outros motivos, por condenação criminal transitada em julgado.
 - e. somente por meio de emenda constitucional podem ser estabelecidas outras hipóteses de inelegibilidade além das expressamente já previstas no texto constitucional.



COMENTÁRIO

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

I – plebiscito;

II – referendo;

III – iniciativa popular.

§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são:

I – obrigatórios para os maiores de dezoito anos;

II – **facultativos para:**

a. os analfabetos;

b. os maiores de setenta anos;

c. os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

§ 2º Não podem alistar-se como eleitores os **estrangeiros** e, durante o período do serviço militar obrigatório, **os conscritos**.

§ 4º **São inelegíveis** os inalistáveis e **os analfabetos**.

- a. Correto, pois o alistamento para ele é facultativo.
- b. Na verdade, é o oposto. Corre em segredo de justiça (art. 14, §§ 10 e 11).
- c. 15 dias.
- d. A cassação dos direitos políticos é vedada.
- e. Também pode ser criado por Lei Complementar (art 14, § 9º, da CF).



GABARITO

- 1. a
- 2. c
- 3. a

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Ricardo Blanco.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
